

1501196-72.2021.8.26.0396

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, 21 (vinte e uma) porções de "cocaína", na forma de "crack", com massa líquida de 22,89 gramas.

Segundo restou apurado, EDSOSON possuía em sua residência, com a finalidade de tráfico, 21 (vinte e uma) porções de crack, sendo uma delas de tamanho maior e as demais já fracionadas, assim como recortes de sacolinhas plásticas e um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1501196-72.2021.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501196-72.2021.8.26.0396

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDSON VITOR ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O Ministério Público do Estado, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de EDSOSON VITOR ROSA, qualificado nos autos, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 22/10/2021, por volta de 00h05min, na Rua Sebastião Antonio Ribeiro Junior, nº 367, Jardim América, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, o denunciado guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 21 (vinte e uma) porções de "cocaína", na forma de "crack", com massa líquida de 22,89 gramas.

Segundo restou apurado, EDSOSON possuía em sua residência, com a finalidade de tráfico, 21 (vinte e uma) porções de crack, sendo uma delas de tamanho maior e as demais já fracionadas, assim como recortes de sacolinhas plásticas e um punhal, petrechos que utilizava para fragmentar a porção maior de droga e embalar o produto em porções individuais para venda. Durante as buscas no interior do imóvel, os policiais lograram encontrar a "pedra de crack" maior dentro de um prato com o punhal e a quantia de R\$ 84,00, que estavam na cozinha. Nos fundos do imóvel, encontraram mais 20 (vinte) "pedras de crack" menores, duas dentro de latinha e outras 18 (dezoito) dentro de uma sacola plástica que estava sob uma rede de pesca. Por ocasião da análise da prisão em flagrante, a prisão dos autuados foi convertida em prisão preventiva (fls. 59/67).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida aos 31 de janeiro de 2022 (fls. 172/175).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi

interrogado. Em seguida, as partes ofertaram alegações finais.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de [a] Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006). Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto a este delito ficaram satisfatoriamente comprovadas.

1.1. Da materialidade dos delitos:

A materialidade delitiva foi comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico, sendo apurada: a) a presença de cocaína (vinte e uma) porções de "cocaína", na forma de "crack", com massa líquida de 22,89 gramas, conforme laudo toxicológico definitivo (fls. 103/105).

1.2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 125/127, apontaram o acusado como pessoa dedicada ao tráfico de drogas. Ao apurar denuncia anônima, os agentes encontraram drogas na casa do acusado.

A prova judicial, por sua vez, corroborou o descrito na denúncia.

O agente público Paulo Rogério Zanluqui, compromissado nos termos da lei, apontou que estava de serviço no horário noturno. Contou que recebeu uma denúncia de que o réu, já conhecido pelo tráfico de drogas, estaria traficando naquela ocasião.

Assim, foram à residência do réu e encontrou na frente do portão. Na busca pessoal nada foi encontrado com o acusado e ao ser questionado sobre algo ilícito no imóvel, negou qualquer droga. Contou que adentrou na residência e encontrou desde já um prato com droga e um punhal. Inicialmente, contou que o réu falou que a droga era para consumo, mas estranhou, pois a pedra era bem grande. Foi feita uma busca em materiais de reciclagem e em uma lata foi encontrada duas porções de crack embalada em plástico preto. Dentro de um saco de uma rede de pesca tinha mais 18 porções de crack idênticas às duas embaladas dentro da lata de alumínio. Disse que ele confessou que ele vendeu algumas drogas sim. Dentro da carteira do réu tinha R\$ 84,00 em dinheiro. O réu era residente do imóvel.

O depoimento acima foi prestado no mesmo sentido pelo agente público Adriano José Gonçalves, também responsável pela prisão do denunciado. Na ocasião, disse que chegou ao local por ocorrência de denuncia, naquela ocasião com o réu nada foi encontrado. Mas, logo na porta em uma mesa próxima a pia, foi encontrado uma porção de droga. Disse que as drogas embaladas no quintal eram destinadas à venda e que a droga na mesa o réu indicou que era para seu uso. Contou que a quantidade era bem grande para ser destinada ao uso.

O réu, por sua vez, confessou a conduta delitiva. Relatou que pegou um "vale" de R\$ 600,00 ocasião em que comprou 25 gramas de droga de crack. Disse que tinha acabado de sair de um divórcio e que estava devendo dinheiro para o traficante e tinha sido demitido do serviço. Disse que tinha pensão para pagar e a sua casa estava desalugada. Pegou essa droga no mesmo dia em que foi preso, dia 21/10, e embalou 20 "papeis" de crack. Reconhece que as 20 porções de droga encontradas na rede confirmou que a embalou para vender. Contou que dia 19/10/2021, referente a conversa com neguinho, contou que tinha droga para seu uso e resolveu vender a droga para esse indivíduo. Afirmou que não tinha vendido a droga, pois não deu tempo. Sobre a conversa com "neguinho" dia 19/10/2021, confirmou que já tinha droga na sua casa para seu uso e chegou a vender para neguinho naquela ocasião.

Como se vê, a prova é robusta. Nota-se que ambos os policiais prestaram um testemunho coerente e harmônico com os elementos que subsidiariam a denuncia. Como se não bastasse, foi encontrado na casa do réu drogas embaladas em porções destinadas para venda, situação suficiente para configurar o crime de drogas. Em que pesa a tese da defesa de que o réu não chegou a vender a droga, não custa lembrar que o crime do art. 33 da Lei de drogas é composto por diversos verbos sendo suficiente o agente trazer consigo drogas destinadas ao tráfico. Nesse sentido.

Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 15 porções de maconha e 07

porções de "skank" - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. Pena - Regime inicial - Tráfico de entorpecentes - Imposição legal do sistema fechado para início do cumprimento de pena - Não subsistência do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - Entendimento da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal - Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3º e 59, do CP O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste a vedação legal (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado. O entendimento lastra-se no fato do Senado Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remissão o art. 33, § 3º, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva. (TJSP; Apelação Criminal 1500279-41.2020.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/02/2022; Data de Registro: 27/02/2022) Assevero, por oportuno, que ausente indícios de motivação, a palavra dos policiais deve sim prevalecer. Nesse sentido é o teor da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500223-37.2020.8.26.0628; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021) APELAÇÃO - Ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas - Relatos dos policiais militares que se mostraram verossímeis, pois apresentam conformidade entre si e em relação às demais circunstâncias que envolvem os fatos - Meio idôneo de prova - Pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade, ante às provas produzidas e circunstâncias fáticas do caso concreto que mostram o efetivo envolvimento do representado com o tráfico de drogas - Versão apresentada pelo adolescente não demonstrada e que se mostra isolada, o que autoriza concluir pela prevalência do contexto probatório que demonstra suficientemente a prática do tráfico e afasta a pretendida aplicação do princípio "in dubio pro réu" - Precedentes desta C. Câmara Especial em casos análogos - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500507-97.2021.8.26.0664; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas.

Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004689-98.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Absolvição ou desclassificação inviável - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Condenação que se impunha - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Sem notícia nos autos de que o réu integre organização criminosa - Pena corretamente fixada - Regime aberto que se mantém - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que se mantém - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501294-35.2020.8.26.0544; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR PLEITEANDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM MÉRITO, PORQUANTO SE CONFUNDEM - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DESCONSIDERAÇÃO DAS MAJORANTES E APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO JUÍZO DE PISO - INADMISSIBILIDADE - PRESENTES O FUMUS COMMISSI E O PERICULUM LIBERTATIS - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1525715-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

PRELIMINAR - afastamento - ausência de prejuízo - réu que acabou por confessar os fatos em juízo - mero erro procedimental. TRÁFICO DE DROGAS - materialidade - auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS - autoria - réu que confessou os fatos - depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. TIPO SUBJETIVO - quantidade inusual - drogas confeccionadas em porções individuais - local conhecido como ponto de venda de entorpecentes - confissão do acusado. PENAS - base no mínimo - manutenção - segunda fase - confissão - manutenção da pena no mínimo - terceira fase - redutor - manutenção, ausente recurso ministerial - reprimenda mantida. REGIME - aberto - SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501751-66.2020.8.26.0318; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório. Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade

instrutória, tornou certa os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu. Com arrimo na fundamentação supra, sendo o réu culpável e não havendo causa de isenção ou de exclusão de pena, deve ser condenado às penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2. Da individualização da pena:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, uma vez que o acusado possui maus antecedentes. Afasto, por outro lado, o requerimento de aumento pela natureza da droga ser o crack, uma vez que o art. 42 da Lei de Drogas foi reservado para situações em que a natureza da droga foge muito do ordinário. Infelizmente, o "crack", embora nocivo, é droga corriqueiramente apreendida pela polícia. Assim, compreendo que dentro da margem do crime de tráfico que já prevê pena mínima de 5 (cinco) anos tal situação isso já foi considerada pelo legislador. Igualmente, é a quantidade, sob pena de que toda e qualquer apreensão de droga majorar o aumento da pena.

Na segunda fase, o réu é reincidente. Contudo, confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, razão pela qual compenso os institutos. Assim, mantenho a pena do réu em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Veja-se que é o caso de afastamento do tráfico privilegiado postulou o autor da ação penal. O réu é portador de maus antecedentes e reincidente. Isso, objetivamente, afasta o tráfico privilegiado.

Assim, fica o réu definitivamente condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Fixo o valor da multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, antes os maus antecedentes e reincidência específica (art. 33, §2º, "a", do CP).

Inviável a conversão da pena em restritiva de direitos e a concessão de sursis em razão da pena fixada.

3. Dos efeitos da condenação:

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com o acusado, dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico de drogas bem como o faço em relação ao celular apreendido nos autos (art. 243 da CF).

4. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para:

a) condenar EDSON VITOR ROSA, Brasileiro, Solteiro, Tratorista, RG 35368932, mãe ALZIRA DE FATIMA ROSA, Nascido/Nascida 06/03/1982, natural de Novo Horizonte - SP. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria - Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-322), KM 528+950m - CEP 15490-000, Paulo de Faria - SP.

Endereço: RUA SEBASTIÃO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR, 367, JD AMÉRICA, RUA SEBASTIÃO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR, CEP 14960-000, Novo Horizonte - SC

, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no regime inicial fechado, por infrigência ao art. 33 da Lei de Drogas.

Mantenho a prisão preventiva do sentenciado, uma vez que não houve alteração fática da decretação da segregação cautelar. Acrescenta-se que essa não é a primeira condenação por tráfico do réu e isso evidencia que a colocação em liberdade do réu é maléfica ao interesse público.

5. Das custas processuais:

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

6. Da pena de multa:

A multa será executada perante o Juízo da Vara da Execução Penal (art. 51 do CP) e a gratuidade jurisdicional não compreende a multa (art. 98, § 1º, do NCPJ).

7. Após o trânsito em julgado:

7.1. Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), expeça-se MLE para transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ

02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos (Provimento 11/2021).

7.2. Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

7.3. Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

7.4. Expeça-se guia de cumprimento de pena na forma estabelecida na sentença;

7.5. Calcule-se a multa e intime-se os réus para pagamento. Não realizado o pagamento, providencie-se o necessário para a execução.

7.6. Encerrado o processo, oficie-se para a destruição da droga acondicionada para contraprova.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 17 de março de 2022.